رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٤٨٣ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٠٢٦ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١١/٢١هـ

الموضوعات

قرار إداري - انتخابات - أندية رياضية - مجالس - الطعن في فوز مرشح - الجمع بين رئاسة مجلس إدارة نادي وعضوية نادٍ آخر - الاستقالة من عضوية النادي - مناط انتهاء عضوية النادي بالاستقالة - عدم تحديد شكل الاستقالة.

مُطالبة المدّعي إلغاء قرار لجنة الطعون والمخالفات لانتخابات الأندية الرياضية المتضمن رفض الطعن في فوز مرشح برئاسة مجلس إدارة نادي رياضي - استناد المدعي إلى أن المرشح عضو في نادٍ آخر بالمخالفة للنظام الذي يشترط أن يكون المرشح غير عضوٍ في أي نادٍ آخر - الثابت أن المرشح استقال من عضوية النادي الآخر قبل ترشحه لرئاسة إدارة النادي؛ مما يتقرر معه صحة ترشيحه والقرار محل الدعوى - عدم قبول احتجاج المدعي بأن قبول طلب استقالة المدعي لم يكن مؤرخاً ولم يذيل بختم النادي؛ لعدم تحديد النظام شكلاً معيناً لطلب الاستقالة وقبولها - عدم قبول احتجاج المدعي بأن قبول طلب الاستقالة يكون بمضي أسبوع من تاريخ تقديمه، وأن المرشح فاز برئاسة إدارة النادي قبل مضي ذلك الأسبوع؛ كون مناط انتهاء عضوية النادي بالاستقالة محدد في أمرين، الأول: تصريح النادي بقبول طلب الاستقالة. الثاني: مضي أسبوع من تقديم طلب الاستقالة دون تصريح النادي بقبولها - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (٦، ١١) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة الإدارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: الطعن على قرار لجنة الطعون والمخالفات لانتخابات الأندية الرياضية بوزارة الرياضة الصادر برقم (٧٧/٣٧١/ط/١٤٤٣هـ) وتاريخ ١٤٤٣/١/١١هـ، وذكر أن أسباب طلب إلغاء القرار على النحو الآتي: أولاً: أن ترشيح الأستاذ (...) لرئاسة نادي (ب) جاء بالأساس مخالفاً لشروط الترشيح التي تشترط في المرشح لرئاسة النادي، أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية؛ وذلك عملاً بأحكام المادة (٢/٢٠) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية: "...يشترط في المرشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة توافر الشروط التالية:... ٢-أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية"، وفي هذا السياق لا بد من مناقشة صحة عضوية الأستاذ (...) بنادي (ب)، ويستلزم ذلك الرجوع لنص المادة (٤/٦) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية والتي تشترط للحصول على عضوية النادي الذهبية أو العادية ألا يكون اسم المتقدم لنيل العضوية مقيداً في سجلات العضوية في أي نادٍ آخر: "يشترط للحصول على عضوية النادي، العضوية الذهبية أو العضوية العادية التالي:...

٤-ألا يكون اسم المتقدم مقيداً في سجلات العضوية في أي نادٍ آخر"، وبما أنه من الثابت أن الأستاذ (...) يمتلك العضوية الذهبية في نادي (أ)؛ وذلك حسب سجلات عضوية نادي (أ) المعتمدة من رئيس اللجنة العامة للانتخابات بوزارة الرياضة بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٩هـ، وكذلك حسب الإعلان الصادر من نادي (أ) بالعضوية الذهبية؛ عليه تكون عضوية المرشح (...) في نادي (ب) عضوية مخالفة للنظام ولا يعتد بها، وطالما كانت عضوية الأستاذ (...) مخالفة للنظام ذلك يعني أن ترشيحه لرئاسة نادي (ب) أيضاً مخالفة للنظام، ويتوجب عدم قبوله نظاماً. ثانياً: من المعيب والمخالف للنظام حصول الأستاذ (...) على عضوية نادي (ب) قبل مضي أسبوع عمل من تاريخ تقديم استقالته من عضوية نادي (أ)، فحسب ما جاء في قرار اللجنة أن الأستاذ (...) تقدم باستقالته من عضوية نادي (أ) في ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٨/٨م، وحصل على عضوية نادي (ب) في ٢٠٢١/٨/١٢م (مرفق إعلان الحصول على العضوية الذهبية)؛ وبالتالي يكون حصول الأستاذ (...) على عضوية نادي (ب) الذهبية مخالفة للنظام، وذلك وفقاً لنص المادة (١١/ ١/ أ) من النظام، ونصها: "١-تنتهي العضوية في أي من الحالات الآتية: أ-الاستقالة المكتوبة، وتعتبر مقبولة تلقائياً بمضي أسبوع عمل على تقديمها رسمياً للنادي دون أن يقوم العضو رسمياً بسحبها أو العدول عنها"، وطالما كان حصول الأستاذ (...) على العضوية الذهبية لنادي (ب) مخالفاً للنظام؛ فإن ذلك بالضرورة يعني عدم صحة ترشيحه لرئاسة النادي، وعدم أحقيته بالفوز برئاسة النادي، وختم الصحيفة بطلب إلغاء

القرار. وبقيد صحيفة الدعوى وإحالتها للدائرة، باشرت نظرها حسب ما دون في محاضر ضبط الجلسات، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة تتلخص في: أولاً: استند المدعي باعتراضه على قرار لجنة الطعون أن اللائحة الأساسية للأندية الرياضية نصت في المادة (١١/١/أ) على أن: "تنتهي العضوية في أي من الحالات التالية: أ-الاستقالة المكتوبة، وتعتبر مقبولة تلقائياً بمضي أسبوع عمل على تقديمها رسمياً للنادي دون أن يقوم العضو رسمياً بسحبها أو العدول عنها، مالم تكن معلقة على شرط، فلا تعتبر مقبولة إلا بتحقيق ذلك الشرط."، معتبراً بذلك أن الاستقالة لا تكتسب الصبغة النظامية لها ألا بمضي المدة وهي أسبوع عمل؛ وهذا ما لا يصح الاعتداد به، حيث يفهم من نص المادة المشار إليها أعلاه أنه في حال عدم الرد بقبول الاستقالة أو رفضها من قبل النادي فإنها تلقائياً وبمضي أسبوع عمل تعد نافذة حكماً مالم تعلق على شرط، وهذا ما بنت عليه لجنة الطعون والمخالفات قرارها رقم (٧٧/٣٧٠/ط) لعام ١٤٤٣هـ المتضمن أن العضو (...) تقدم باستقالته من عضوية الجمعية العمومية لنادي (أ) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٨م، وحصل على عضوية نادي (ب) بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٢م وذلك بعد تحققها من عدم مخالفة الحالة المعروضة للائحة الأساسية للأندية الرياضية. ثانياً: تم قبول الاستقالة المقدمة من قبل العضو (...) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٨م من نادي (أ)، وجرى تدوين القبول على الاستقالة المقدمة، وختم المذكرة بطلب الحكم برفض الدعوى. وبعد اطلاع وكيل المدعي، قدم مذكرة تتلخص في: أولاً: من الواضح أن الاستقالة المقدمة من الأستاذ

(...) من عضوية نادي (أ) تم إحداثها لأغراض هذه القضية، حتى يبدو قرار لجنة الطعون والمخالفات متوافقاً مع النظام، حيث إن تعليق الرئيس التنفيذي لنادي (أ) لم يكن مؤرخاً، ولم يذيل بختم النادي، والمعمول به نظاماً في الأندية الرياضية حال قبول طلبات الاستقالة أن يكون ذلك بخطاب رسمي على مطبوعات النادي، ويتم التذييل بختم النادي. ثانياً: بالرجوع للاستقالة المقدمة من (...) إلى نادي (أ) والمؤرخة في ٢٠٢١/٨/٨م الموافق ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ يظهر أنها تم تعليقها بشرط قبولها من تاريخ ٢٠٢١/٣/٢٥م (بأثر رجعي)، وحسب تعليق الرئيس التنفيذي لنادي (أ) (...) فقد تم قبول الاستقالة من تاريخ إرسالها، أي في ٢٠٢١/٨/٨م الموافق ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ (تاريخ الاستقالة)؛ وعليه يتضح أن شرط تعليق قبول الاستقالة بأن تكون بأثر رجعي من ٢٠٢١/٣/٢٥م لم يتحقق، فلا تعتبر هذه الاستقالة مقبولة حسب نص المادة (١١ /١ /أ) من النظام: "١-تنتهي العضوية في أي من الحالات الآتية: أ-الاستقالة المكتوبة، وتعتبر مقبولة تلقائياً بمضي أسبوع عمل على تقديمها رسمياً للنادي دون أن يقوم العضو رسمياً بسحبها أو العدول عنها، ما لم تكن معلقة على شرط؛ فلا تعتبر مقبولة ألا بتحقق ذلك الشرط"؛ وعليه ففي كلتا الحالتين طالما كانت استقالة (...) من عضوية نادي (أ) غير مقبولة لعدم تحقق شرط قبولها بأثر رجعي من ٢٠٢١/٣/٢٥م، وكذلك طالما لم يمض على الاستقالة أسبوع عمل، تكون الاستقالة لا يعتد بها؛ وبالتالي يكون ترشيح الأستاذ (...) لرئاسة نادي (ب) مخالفة للنظام؛ لأنه ما زال مقيداً في عضوية نادي (أ) وفقاً لنص المادة (٤/٦) من

اللائحة الأساسية للأندية الرياضية. ثم طلب: ١-قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً. ٢-إلغاء فوز المرشح (...) لرئاسة مجلس إدارة نادي (ب) لمخالفته أحكام اللائحة الأساسية للأندية الرياضية؛ وبالتالي حل مجلس إدارة نادي (ب) الحالي برئاسة (...) وإعادة فتح باب الترشيح لمجلس إدارة نادي (ب) من جديد. وبعد اطلاع ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة تتلخص في: أولاً: فيما يتعلق باتهام المدعي باصطناع الاستقالة المقدمة من الأستاذ (...) من عضوية نادي (أ) لأغراض هذه الدعوى، وعدم تذييل ختم النادي، وأنه من المعمول به نظاماً في الأندية الرياضية هو قبول الاستقالة بخطاب رسمي على مطبوعات النادي ويتم التذييل بختمه؛ فنجيب عليه: خاطبت لجنة الطعون والمخالفات لانتخابات الأندية الرياضية نادي (أ) بشأن ترشح المدعو (...) لعضوية نادي (ب) للإفادة عن عضويته الحالية لدى نادي (أ) وذلك للبت في طلب الطعن المقدم من المدعي، فقدم النادي خطاب الاستقالة المؤرخ في ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ المقدم من المذكور، والذي تبين به قبول النادي للاستقالة وإمضائه عليها؛ وعليه فقد تبين لدى اللجنة عدم انتساب المذكور لعضوية أي نادي، وسلامة إجراءات ترشحه وحصوله على عضوية نادي (ب)؛ لاستيفائه الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (٦) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وبنت على إثره برفض طعن المدعي موضوعاً، وذلك في القرار رقم (٧٧/٣٧١/ط/١٤٤٣هـ) وتاريخ ١٤٤٣/١/١١هـ بناء على ما سلف بيانه من أسباب، ويظهر من خلاله أن الاستقالة منشأة مسبقاً، وسبق أن تم النظر فيها من قبل اللجنة، ولم يتم اصطناعها

لأغراض هذه الدعوى، وبهذا فإن عبء إثبات اصطناعها بهذه الدعوى يقع على عاتق المدعي وفقاً لادعائه؛ وعليه أن يقدم ما يثبت ذلك، إعمالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: "البينة على من ادعى". وذكر أن وكيل المدعي ادعى أن الاستقالة يجب أن تكون بخطاب رسمي ومذيل بختم النادي وفق ما هو معمول به نظاماً لدى الأندية الرياضية؛ ويوضح بأن اللائحة وبالأخص الفقرة (١/أ) من المادة (١١) منها لم تشترط شكلاً معيناً أو إجراءً لقبول طلب الاستقالة، إذ يكتفى بقبول النادي لها، ويطلب منه تقديم النصوص النظامية الداعمة لقوله، وإلا عد ادعاؤه ادعاءً مرسلاً دون دليل يعضده.

ثانياً: فيما يخص ادعاؤه بعدم الاعتداد بقبول الاستقالة لعدم تحقق شرط قبولها بأثر رجعي من تاريخ ٢٠٢١/٣/٢٥م، ومخالفتها لنص المادة (١١/١/أ) من اللائحة، ولم تمضِ المدة المحددة المنصوص عليها في نفس المادة؛ فيجيب عليه بأن الشرط الذي يعلق على طلب الاستقالة يكون من قبل النادي لا مقدم الطلب؛ كون أن مقدم الطلب غايته هو ترك النادي وقطع الروابط المهنية التي تجمعه به، ويهدف إلى انتفاء شخصيته الاعتبارية في النادي، ولا يستقيم معه أن يعلق خروجه أو تركه للنادي على اشتراطات تقيد هذه الغاية وتمنعه منها، في حين أن هدف تقدمه بالطلب هو تحقيقها، وفي حين أن النادي قد يتضرر من ترك مقدم الطلب النادي إما -مثلاً- لكون الطلب قد قدم في مرحلة زمنية حرجة تستلزم معها وجود مقدم الطلب لاتخاذ القرارات المصيرية في النادي، بحكم مركزه أو صفته لدى النادي، أو وجود شبهة بتورطه في تعاملات غير نظامية، أو تورطه في ممارسات أضرت بمصالح النادي، أو أن يكون

مكلفاً بأعمال إدارية أو فنية تستوجب معه التحقق بشأنها للتأكد من انتفاء الشبهة أو تأكديها، أو أن يكون مكلفاً بأعمال إدارية أو فنية يستوجب منه إتمامها قبل قبول استقالته؛ وذلك لضمان سير أعمال النادي وعدم الإضرار بمصالحه. وبناء على ما ورد أعلاه ولما سبق تقديمه من مذكرات، ولكون أن الأصل في القرارات الإدارية الصحة متى ما صدرت بالصورة الصحيحة نظاماً، وأن قرار لجنة الطعون والمخالفات لانتخابات الأندية الرياضية قد استوفى أركانه الشكلية والموضوعية؛ فإنه يطلب رفض الدعوى. وبجلسة هذا اليوم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت هذا الحكم مبنياً على ما يلي من.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلغاء قرار لجنة الطعون والمخالفات لانتخابات الأندية الرياضية بوزارة الرياضة الصادر برقم (٣٧١/٧٧/ط/١٤٤٣هـ) وتاريخ ١٤٤٣/١/١١هـ؛ ومن ثم فإن هذه الدعوى تدخل في الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية طبقاً للفقرة (ب) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) في ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل..."، كما أنها تدخل في اختصاص

هذه المحكمة مكانياً وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) في ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه أو فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فبما أن المادة (٢/٨٢) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الصادرة بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣هـ نصت على أنه: "يحق لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات لجنة الطعون والمخالفات مباشرة أمام ديوان المظالم"، وبما أن المدعي علم بالقرار بتاريخ ١٤٤٣/١/١٥هـ، وتقدم للمحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٢/١٣هـ؛ وعليه فإن الدعوى مقبولة شكلاً بموجب أحكام المادة (٤/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وأما عن موضوع الدعوى، وحيث إن مما ينعاه الطاعن الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعون والمخالفات لانتخابات الأندية الرياضية بوزارة الرياضة الصادر برقم (٣٧١/٧٧/ط/١٤٤٣هـ) وتاريخ ١٤٤٣/١/١١هـ، وحيث إن الطعن أقيم على سبب فيه مخالفة للائحة الأساسية للأندية الرياضية، والخطأ في تطبيق أحكامها عند قبول استقالة (...) وحصوله على عضوية نادي (ب) والترشيح لرئاسة النادي. وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه المتضمن: حيث تبين للجنة قيام نادي (أ) بتدوين قبول استقالة المرشح (...) على الخطاب المقدم بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ بما نصه: "تم قبول الاستقالة من تاريخ إرسالها وذلك حسب المفاهمة الشفوية مع صاحب الطلب وعليه قررت اللجنة قبول الطعن

شكلاً ورفضه موضوعاً"، وعلى خطاب الاستقالة الصادر بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ، وحيث إنه بالرجوع إلى المادة (١١) -انتهاء العضوية- من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية نصت على أن: "١-تنتهي العضوية في أي من الحالات التالية: أ-الاستقالة المكتوبة، وتعتبر مقبولة تلقائياً بمضي أسبوع عمل على تقديمها رسمياً للنادي دون أن يقوم العضو رسمياً بسحبها أو العدول عنها، مالم تكن معلقة على شرط فلا تعتبر مقبولة إلا بتحقيق ذلك الشرط"، والمادة (٥/٦) -شروط العضوية- نصت على: "ألا يكون اسم المتقدم مقيداً في سجلات العضوية في أي نادٍ رياضي آخر، وألا يكون من منسوبي الهيئة..."، وحيث إنه يتبين من الوثائق المقدمة أن عدم قبول الطعن المقدم من المدعي بإلغاء فوز المرشح (...) برئاسة مجلس إدارة نادي (ب) جاء مستوفياً لجميع الشروط المطلوبة نظاماً؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى. ولا ينال من ذلك الطعون التي طعن بها؛ حيث إن هذه الطعون غير مقبولة، ذلك أن (...) تقدم بخطاب استقالته من قائمة أعضاء الجمعية العمومية الذهبية في نادي (أ) بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، وتم قبولها من تاريخ إرسالها من الرئيس التنفيذي لنادي (أ)، ولم ترسم اللائحة الأساسية للأندية الرياضية شكلاً خاصاً لصياغة الاستقالة، فمتى كان طلب الاستقالة المكتوب كافياً ومبيناً لفحوى أسبابه، معلناً رغبته في ترك العضوية -كما هو الحال في الدعوى المعروضة- كان ذلك محققاً لقبولها؛ ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله. وأما عن تقييد وكيل المدعي في قبول الاستقالة بمضي أسبوع عمل من تاريخ تقديمها؛ وحيث إن هذا

الطعن في غير محله، ذلك بأن المادة (١١) -انتهاء العضوية- من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية نصت على أن: " ١-تنتهي العضوية في أي من الحالات التالية: أ-الاستقالة المكتوبة، وتعتبر مقبولة تلقائياً بمضي أسبوع عمل على تقديمها رسمياً للنادي دون أن يقوم العضو رسمياً بسحبها أو العدول عنها، مالم تكن معلقة على شرط فلا تعتبر مقبولة إلا بتحقيق ذلك الشرط"، وحيث إن من المستقر عليه أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه؛ فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله، فما ذكره وكيل المدعي محل تأويل على النص غير منضبط الوصف؛ لأن مناط حكم انتهاء العضوية على أمرين، الأول: هو من تاريخ تقديم طلب الاستقالة وقبولها في حال تصريح النادي بقبولها. والثاني: حالة عدم تصريح النادي بقبول الاستقالة فإنها تعتبر مقبولة بمضي أسبوع عمل من تاريخ تقديم طلب الاستقالة. ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله؛ بالتالي فإن طعون وكيل المدعي قد جاءت مخالفة للائحة الأساسية للأندية الرياضية، ولا يسع الدائرة إلا ردها، والانتهاء إلى الحكم أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٢٤٨٣) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من (...) ضد وزارة الرياضة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

